

1500541-23.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... cerveja na casa. Já cumpriu pena por tráfico de drogas. Estava brigado com a Kate naquele dia. Não tem cicatriz no rosto. Foi preso por causa da bermuda e do chinelo. Chegou a falar que usou a motocicleta aos policiais, acabou confessando aos guardas no local porque eles falaram que iriam mata-lo (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos a prova oral, contrária aos interesses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500541-23.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500541-23.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337108/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21894011 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3079/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2337108 - 03º D.P. LIMEIRA, 3079/21/923 -

03º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL PATRIK DE AGUIAR ARAÚJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

DANIEL PATRIK DE AGUIAR ARAÚJO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 20 horas, na Rua Emílio Kuntz Busch, nº 620, Parque Residencial Anavec, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso e idênticos propósitos com um indivíduo não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida contra Márcio Silvânio Brito, a quantia de aproximadamente R\$270,00(duzentos e setenta reais), pertencente ao Auto Posto Anavec.

Segundo restou apurado, DANIEL e um indivíduo não identificado ajustaram-se para a prática do roubo e rumaram até o posto de combustíveis na motocicleta Honda/NXR160

Bros, placas EYN-3B60, de cor vermelha, conduzida pelo denunciado. Lá chegando, DANIEL abordou o frentista Márcio e anunciou o assalto, enquanto seu comparsa, que estava na garupa do motociclo, sacou um simulacro de arma de fogo e ambos exigiram a entrega do dinheiro do caixa do estabelecimento. Em razão da grave ameaça exercida, os assaltantes apoderaram-se da quantia aproximada de R\$270,00 (duzentos e setenta reais) em dinheiro e se evadiram do local a bordo da motocicleta.

Policiais militares foram acionados e, de posse das características do veículo usado no crime, conseguiram localizar a motocicleta Honda/NXR160 Bros, de cor vermelha, estacionada defronte do imóvel de numeral 155 na Rua Fleming, e junto dela estava o proprietário Robson Luis Cagnin. Nesse momento, DANIEL, que estava no corredor ao lado do imóvel, arremessou no telhado da casa vizinha duas réplicas de armas de fogo, que foram apreendidas pelos policiais, sendo também localizados, no referido corredor, dois capacetes e o aparelho celular do denunciado. Em revista pessoal, com DANIEL foi encontrado o valor de R\$2,00 (dois reais).

Indagados, o proprietário da motocicleta (Robson) negou a prática do crime, dizendo que emprestou o veículo a DANIEL para que ele fosse comprar algumas bebidas. DANIEL, por sua vez, informalmente confessou o cometimento do roubo em concurso com outro indivíduo de prenome "Carlos", sendo preso em flagrante delito.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022 (fls. 93/95).

O réu foi citado (fls. 117) e a defesa escrita veio aos autos às fls. 122/126.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido às fls. 136/137.

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 179/184) e da Defensoria Pública (fls. 203/225).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 29/32), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 33/35), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o réu ficou calado (fls. 13).

Em Juízo, o acusado disse que tem 24 anos. Estava desempregado. No dia dos fatos, realmente estava do lado da casa da sua esposa. Por volta das seis e meia da tarde, pediu a motocicleta emprestada do rapaz para comprar bebida. Usou a coisa e a devolveu. Quando estava na frente da casa, moram ao lado, uma viatura policial chegou e ele foi pego pelo pescoço. Foi enforcado. Teve que deixar no chão. Falou que não tinha armamento. Tentou correr porque estava sendo agredido. Correu para o

fundo. Nega a prática do roubo. Diversas pessoas usaram aquela motocicleta do Robson. Um menino usou a motocicleta, de nome Carlos, e é parecido com ele. O menino não foi achado. Foi enquadrado com Robson. É que ele emprestou a motocicleta. Foi apenas comprar bebidas. Comprou maço de cigarro e cervejas. Tem antecedentes criminais, só estava com a esposa bebendo cerveja na casa. Já cumpriu pena por tráfico de drogas. Estava brigado com a Kate naquele dia. Não tem cicatriz no rosto. Foi preso por causa da bermuda e do chinelo. Chegou a falar que usou a motocicleta aos policiais, acabou confessando aos guardas no local porque eles falaram que iriam mata-lo (mídia).

Sua versão não convence.

Vejam os a prova oral, contrária aos interesses do acusado.

A vítima Márcio Silvânio Brito disse que trabalha como frentista no posto. Estava trabalhando no dia em questão e de repente chegou uma motocicleta com duas pessoas. O garupa apontou arma em direção a ele e exigiu a entrega de dinheiro. Foram subtraídos em torno de duzentos e pouco reais. Os roubadores fugiram de imediato. As características do capacete e da motocicleta bateram com aquelas apresentadas a ele. Os dois roubadores estavam com capacetes, mas era aberto. Reconheceu um dos assaltantes na delegacia. Os fatos ocorreram por volta das vinte horas. Estava em casa quando foi acionado a ir ao distrito policial para reconhecer os roubadores. O reconhecimento foi durante a madrugada. Na delegacia foram apresentadas duas pessoas. A filmagem do posto foi entregue. Não reconheceu o acusado em audiência. Na hora do delito anotou o emplacamento, mas ficou sabendo que teve alteração pelos roubadores de uma das letras, a motocicleta era aquela (mídia).

Como é sabido, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"Art. 157, par. 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal - Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Prova - Palavras da vítima e de servidores públicos - Credibilidade - Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu. Pena e regime prisional corretamente fixados. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1505139-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

"ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA e CONCURSO DE AGENTES. Fragilidade da prova. Não comprovada. Negativa de autoria que não encontra consonância nas demais provas. No cotejo entre a fala da acusada, isento de compromisso e de produzir prova contra si próprio e da vítima que pode responder por suas afirmações em faltando com a verdade, de se valorar a palavra destes últimos. Regime fechado. Mantido. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0004409-78.2009.8.26.0624; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016).

"Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e das testemunhas. Versão do réu inverossímil. Elementos colhidos na fase administrativa que podem ser valorados quando confirmados por outros submetidos ao contraditório. Condenação acertada. Regime fechado que se impõe. Gravidade do delito e circunstâncias fáticas, notadamente a presença de múltiplos agentes, o

enfrentamento físico com a vítima que o justificam e a recaptura do réu em flagrante pelo mesmo delito algum tempo depois. Recurso da defesa improvido. Recurso da acusação provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000271-21.2014.8.26.0292; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016).

O policial militar Allan Danilo de Souza Oliveira disse que patrulhavam o anel viário de Limeira, quando receberam a informação via Copom de um roubo em andamento no Auto Posto Anavec. Rapidamente se deslocaram até o local. O frentista do posto, de nome Márcio, relatou à guarnição que dois roubadores em uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, mediante ameaça com arma, roubaram dinheiro do seu caixa. As vestimentas e características físicas do roubo foram repassadas, assim como a filmagem. Passaram a diligenciar pelas redondezas, mas não encontraram os roubadores. Permaneceram diligenciando, quando o depoente recebeu, via Whatsapp, de um policial, imagens de um outro roubo praticado naquela região. Permaneceram em patrulhamento até que um frentista não qualificado relatou à guarnição que uma motocicleta com as características daquela utilizada no roubo havia tomado rumo ao bairro Jardim Santo André. Rapidamente a guarnição se colocou a caminho do referido bairro, logrando sucesso em encontrar uma moto Bros vermelha, na Rua Fleming, em frente ao imóvel de número 155. Aproximaram-se para verificação. Robson foi abordado de imediato. No corredor ao lado do imóvel, visualizaram um homem, que posteriormente foi identificado como sendo o acusado Daniel, arremessar um objeto no telhado da casa vizinha. Abordaram Daniel, precisando contê-lo, pois ele tentou fugir. O referido objeto arremessado consistia em duas réplicas de arma de fogo, sendo uma réplica de cor preta. No referido corredor, ainda foram encontrados dois capacetes e um aparelho celular pertencente a Daniel. Entrevistados, Robson negou a prática do crime e informou que apenas emprestou a motocicleta para Daniel utilizar na compra de bebidas e drogas. Daniel confessou que roubou o posto na companhia de um comparsa chamado Carlos e repartiram o dinheiro pela metade, e que o acusado usou seu dinheiro com drogas e entorpecentes. O acusado era o condutor da motocicleta. Em revista pessoal, encontrou dinheiro nas vestes que Daniel trajava. Em contato com o frentista Márcio por telefone, percebeu que características físicas, como lábios leporinos e roupas de Daniel coincidiam com as características do roubo, inclusive um par de chinelos. Diante dos fatos, apresentaram o réu Daniel e o investigado Robson, após dar voz de prisão a Daniel, juntamente com os referidos simulacros, motocicleta, capacetes, aparelho celular, quantia em dinheiro e um par de chinelos. A vítima reconheceu o chinelo, capacete e o armamento empregados, assim como o acusado Daniel como um dos autores do delito de roubo. No momento da abordagem, Daniel tinha embaixo da calça jeans uma bermuda idêntica a utilizada no roubo, assim como os chinelos. Pela filmagem não dava para constatar o empacotamento. Foi a vítima quem informou o empacotamento. As características da filmagem batiam, foi anotado em um pedaço de papel. Robson não foi reconhecido pelo ofendido. Depois da informação passaram a patrulhar o bairro Santo André, mas não demorou muito para abordar o acusado. A residência em questão era um local abandonado, o ocorrido foi no quintal, a aparência é de casa abandonada. O acusado dispensou o chinelo para tentar correr mais rápido e fugir da ação policial. Não conhecia o imputado e nem Robson (mídia).

O policial militar Ivan Dias de Jesus contou que patrulhavam o anel viário de Limeira, quando receberam informação, via Copom, de um roubo em andamento no posto, estavam perto do local. Rapidamente se deslocaram. Um frentista do posto, de nome Márcio, relatou à guarnição que dois roubadores em uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, mediante ameaça com arma de fogo, roubaram R\$270,00 do caixa. Quem estava como piloto tinha pele clara e tinha deformidade nos lábios, com bermuda branca e chinelos. As informações do garupa foram repassadas. O empacotamento foi anotado pelo frentista. A vítima passou a filmagem. Levantaram quem era o proprietário da motocicleta. Fizeram contato com a genitora do dono da motocicleta e ela disse que o filho era usuário de drogas e emprestava o veículo para algumas

peessoas. Passaram a diligenciar pelas redondezas. Permaneceram diligenciando, quando o depoente recebeu, via Whatsapp, de um sargento imagens de um segundo roubo praticado contra o Auto Posto Colinas, localizado no anel viário, com o mesmo modo de agir. Permaneceram em patrulhamento até que um frentista relatou à guarnição que uma motocicleta com as características utilizada no roubo havia tomado rumo ao bairro Jardim Santo André, enquanto a guarnição patrulhava o anel viário de Limeira. Rapidamente a guarnição se colocou a caminho do referido bairro, logrando êxito em encontrar uma moto Bros vermelha, na Rua Fleming. Aproximaram-se para verificação e havia duas pessoas. No corredor ao lado do imóvel, visualizaram o acusado arremessando um objeto no telhado da casa vizinha. Abordaram Daniel, precisando contê-lo, pois tentou fugir. O referido objeto arremesado consistia em duas réplicas de arma de fogo, sendo uma réplica de pistola. O local é um imóvel de uso de drogas. No referido corredor, ainda foram encontrados dois capacetes e um aparelho celular pertencente a Daniel. Indagados, Robson informou que emprestou a moto para Daniel utilizar na compra de cervejas. Daniel confessou que roubou o posto na companhia de um comparsa chamado Carlos, residente no bairro Jardim Nova Limeira. Marcio reconheceu a pistola usada na prática criminosa, assim como um dos capacetes. Deram voz de prisão a Daniel. Não conhecia os envolvidos. Teve acesso a filmagem do posto e conferiu com as características do acusado, inclusive o par de chinelos que ele tentou correr, também identificado pela vítima. Daniel usava uma calça jeans, mas por baixo tinha uma bermuda reconhecida pelo ofendido. É visível o motorista da motocicleta, ora acusado, com bermuda branca e chinelos, o garupa estava com arma em punho, arremessada pelo acusado, da cor preta, reconhecida pelo ofendido. Sabe que a vítima reconheceu o réu na delegacia, inclusive os objetos utilizados na prática criminosa como bermuda, chinelos, réplica de arma e capacete. Não se recorda da namorada do acusado, a casa aparentava estar abandonada e era usada para fazer uso de drogas, não teve contato com qualquer proprietário do imóvel. Não teve qualquer contato com parentes do réu. Acredita que as pessoas ali existentes eram usuários de drogas. O acusado saiu correndo ao ver a polícia e arremessou as réplicas. No interior da casa não tinha alguém. O soldado Allan localizou os simulacros. Foi nítido o arremesso e o som dos objetos dispensados (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP –

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A testemunha Robson Luis Cagnin disse que conheceu o acusado, mas não tinha amizade íntima. Estava na casa do réu. Conhecia a namorada do imputado. Estava bebendo numa casa. Em dado momento o denunciado pegou a motocicleta para buscar mais bebidas alcóolicas. Não sabia do crime de roubo. Emprestou o bem móvel para o denunciado buscar bebidas. Só ficou sabendo dos fatos quando a polícia chegou. Os policiais falaram que passaram na sua casa. Estava defronte ao imóvel com um pessoal, não conhecia aquelas pessoas. Estava perto da motocicleta. O acusado estava no fundo da casa com outras pessoas. Tinha um capacete de sua propriedade. Houve apreensão do capacete. Não viu a localização de armas de brinquedo, ficou na frente da casa e depois foi em outra viatura até a delegacia. Depois não falou mais com o acusado. O policial mostrou o vídeo a ele, não tinha qualquer dinheiro em seu poder. O vídeo era do assalto e aparecia uma motocicleta parecida com a sua. Não lembra se viu a placa na filmagem. Emprestou a motocicleta ao réu quando já era de tardezinha, a motocicleta estava em frente ao imóvel. A casa de Kate fica ao lado. O réu comprou bebidas e cigarros e chegou com uma sacola. A polícia não demorou para chegar, já era de noite. Saiu da delegacia por volta das seis horas da manhã. Daniel saiu sozinho com a sua motocicleta. Não teria emprestado se soubesse que iria acontecer um roubo (mídia).

Foi ouvida uma testemunha de defesa.

A testemunha Kate Suzan Borlina é namorada do réu. Foi ouvida como informante. Fazia um mês que namorava o denunciado. O acusado disse que iria na casa da mãe dele. Quando ele saiu houve uma briga entre eles. A polícia abordou o réu na casa da sua amiga. Lembra que a polícia chegou em seguida, o acusado demorou para chegar. Sabe que ele foi levado ao distrito policial. Conhece Robson de vista e todo mundo usou a motocicleta naquele dia. O acusado estava de bermuda e chinelo no dia da prisão. O réu saiu por volta das seis horas e chegou à noite, já era por volta das nove horas. Havia mais pessoas na casa. O pessoal fazia uso de drogas naquela casa. Os policiais entraram nessa casa e foram no fundo olhar se encontravam algo (mídia).

Pois bem.

A prova oral produzida demonstrou que o réu estava em companhia de comparsa não identificado trafegando na motocicleta Honda NXR160 Bros, placa EYN3B60. Os roubadores estavam em poder de simulacro para cometer crimes patrimoniais.

Em dado momento, houve abordagem da vítima Márcio, frentista do posto de combustível que trabalhava no Auto Posto Anavec. Houve anúncio de assalto. Em razão da grave ameaça exercida, os assaltantes apoderaram-se da quantia de duzentos e setenta reais e fugiram em disparada em poder da res furtiva.

Ocorre que, após a pratica delitiva de roubo, policiais militares receberam informação da motocicleta e a encontraram estacionada defronte ao imóvel de numeral 155 na Rua Fleming e junto dela estava o proprietário Robson. O acusado estava no corredor ao lado do imóvel e arremessou no telhado duas réplicas de arma de fogo, assim como foram apreendidos dois capacetes e aparelho celular do denunciado.

Indagados, o proprietário da motocicleta negou participação no delito, dizendo que emprestou o veículo para que o réu fosse comprar bebida. O acusado, por sua vez, confirmou aos guardas a prática do delito com outra pessoa chamada Carlos. Houve prisão em flagrante.

Desse modo, respeitado o entendimento da Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

No caso em tela, houve grave ameaça pelo potencial intimidatório utilizado pelo acusado e seu comparsa na prática do crime patrimonial. Anote-se que a vítima foi abordada sozinha no período da noite, houve anúncio de assalto com emprego de simulacro e o dinheiro foi subtraído.

A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

"A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...). A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial, v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Observo que não foram ouvidas testemunhas de defesa que amparassem a alegação de falta de provas da autoria, devendo prevalecer o firme relato dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais militares para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Em que pese a ausência de reconhecimento seguro em juízo, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante após a prática do delito de roubo, chegando a dispensar simulacro de arma de fogo ao presenciar os guardas. Ademais, o réu confessou informalmente o delito praticado, sendo detido com as mesmas vestimentas de um dos roubadores (bermuda e chinelos), conforme relato dos agentes públicos e da vítima, havendo reconhecimento na fase do inquisitivo do acusado e dos objetos apreendidos em seu poder (fls. 11/12).

Não bastasse, a motocicleta utilizada na empreitada criminosa também estava em seu poder quando da prisão em flagrante.

Aliás, a negativa do imputado não encontra amparo na prova oral produzida, muito menos a alegação de que foi agredido pelos policiais militares, fato sequer confirmado pela informante (namorada do réu), sendo negativo o laudo de exame de corpo de delito (fls. 194).

A vítima descreveu que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. O acusado e seu comparsa atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Como o objeto utilizado na empreitada criminosa foi um simulacro, não é caso de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. Nada foi apreendido em poder do acusado a esse respeito. Logo, ainda que a vítima faça alusão a sua existência, não pode ser adotado como prova suficiente para comprovação, não se desconhecendo a possibilidade de equívocos quanto à uma arma verdadeira e um simulacro.

O acusado e seus comparsas praticaram todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula nº 582 de que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, não havendo que se falar em crime tentado.

Registre-se que, eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

“A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que as circunstâncias judiciais são comuns à espécie, razão pelo que fixo a pena no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (cf. Autos nº 0000481-37.2015.8.26.0551 –fls. 47/48), de modo que majoro a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Pelo reconhecimento de uma causa de aumento do crime de roubo (concurso de agentes), o que torna a conduta mais grave e merecedora de resposta penal mais severa, aplico a fração de 1/3, conforme preceito legal, totalizando 06 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 14 (quatorze) dias multa, tornando essa pena definitiva.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Em razão da gravidade do crime de roubo, com emprego de simulacro e concurso de agentes, delito que atemoriza a sociedade de Limeira e deve ser severamente

combatido, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal), anotando-se ainda que é reincidente.

Observa-se que, em se tratando de crime de roubo majorado, cuja execução revela ter o agente personalidade marcadamente perigosa, o regime fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e da suficiência, à luz do artigo 59 do Código Penal.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e 747/653; RJDTCrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

Assim, a perpetração de crime de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, fixa-se ao agente o mais severo dos regimes prisionais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão presentes os requisitos necessários à substituição, porque se trata de delito de roubo, cometido com grave ameaça à pessoa, além de ser o réu reincidente.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do art. 66, da Lei das Execuções Penais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DANIEL PATRIK DE AGUIAR ARAÚJO, qualificado nos autos, às penas de 06 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 14 (quatorze) dias multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante esse processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências de crimes contra o patrimônio para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar a atividade criminosa, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de

tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA